

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7582/2538

นาย เฉลิม ศรีประเสริฐ กับพวก  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
บริษัท เฟิสต์ซิตี จำกัด กับพวก  
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สยามเงินทุน  
กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 237, มาตรา 406, มาตรา 982

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา 35

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 113

จำเลยที่1ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริษัทภ.กู้ยืมเงินได้อีกเพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ.2522มาตรา35แก้ไขเพิ่มเติมตาม มาตรา8แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ.2522พ.ศ.2526แต่จำเลยที่1และบริษัทภ.กลับหลีกเลี่ยงโดยให้ผู้คัดค้านทั้งแปดเป็นตัวกลางกู้ยืมเงินจากจำเลยที่1แล้วนำเงินไปให้บริษัทภ.กู้ยืมต่ออีกทอดหนึ่งโดยวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยการรอวัลและออกตั๋วสัญญาใช้เงินกล่าวคือให้ผู้คัดค้านทั้งแปดออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่จำเลยที่1และบริษัทภ.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่จำนวนเงินและวันถึงกำหนดใช้เงินตรงกันและดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ

ละ1ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดแล้วจำเลยที่1ตกลงยอมรับชำระหนี้กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านทั้งแปดด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท. ซึ่งผู้คัดค้านทั้งแปดสลับหลังให้โดยจำเลยที่1ตกลงยอมสละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินใดๆจากผู้คัดค้านทั้งแปดแม้จะเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัท.ไม่ได้เฉพาะตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท.ที่ออกให้แก่ผู้คัดค้านที่1จำเลยที่1ยินยอมตนเข้าผูกพันอวัลตัวสัญญาใช้เงินนั้นเช่นนี้ไม่ว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่1และผู้คัดค้านทั้งแปดจะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือให้บริษัท.ได้กู้ยืมเงินจากจำเลยที่1ได้อีกซึ่งเป็นเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์ฝ่าฝืนต้องห้ามชัดแจ้งโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ.2522มาตรา35ที่แก้ไขใหม่อันเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนการกระทำทั้งหลายของจำเลยที่1ผู้คัดค้านทั้งแปดและบริษัท.จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150นิติกรรมที่จำเลยที่1อวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท.ต่อผู้คัดค้านที่1และที่จำเลยที่1ทำข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดๆให้ผู้คัดค้านที่2ถึงที่8ซึ่งสลับหลังตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท.หลุดพ้นจากการชำระหนี้ยอมไม่มีผลบังคับซึ่งไม่จำต้องเพิกถอนและต้องถือว่าบริษัท.เป็นบุคคลที่ได้รับเงินของจำเลยที่1ไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางทำให้จำเลยที่1เสียเปรียบซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงินนั้นแก่จำเลยที่1หาใช้เป็นหน้าที่ของผู้คัดค้านทั้งแปดที่จะต้องคืนแก่จำเลยที่1แต่อย่างใดไม่

---

คดีสืบเนื่องมาจากประกาศกระทรวงฟองจำเลยทั้งสองขอให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2527 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527 และมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม

2528ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้มีหนังสือทวงหนี้ให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 12 ฉบับเป็นเงิน 64,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และมีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้คัดค้านทั้งแปดซึ่งเป็นผู้สละหลังตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วไม่ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดจึงเป็นหนี้กองทรัพย์สิน ของจำเลยตามจำนวนที่แจ้งไปเป็นการเด็ดขาด ส่วนผู้คัดค้านทั้งแปดปฏิเสธหนี้ทำนองเดียวกันว่ามีข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1 บริษัทภาวินเครดิต จำกัด และผู้คัดค้านทั้งแปดว่าให้ผู้คัดค้านทั้งแปดกู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 แล้วนำไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อ โดยผู้คัดค้านทั้งแปดออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้จำเลยที่ 1 และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้คัดค้านทั้งหมดมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดตรงกันเมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ผู้คัดค้านทั้งแปดออกให้จำเลยที่ 1 ถึงกำหนดชำระแล้ว จำเลยที่ 1 ยินยอมรับชำระหนี้ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ที่ออกให้แก่ผู้คัดค้านทั้งแปด และจากการตรวจหลักฐานแล้วปรากฏว่าในช่วงปี 2525-2526จำเลยที่ 1 มีความประสงค์จะให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมเงิน แต่ไม่สามารถจะให้กู้ยืมเงินโดยตรงได้ เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินกันเต็มวงเงินแล้ว เป็นการผิดระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 จึงได้ติดต่อผู้คัดค้านทั้งแปดเพื่อให้เป็นคนกลางในการปล่อยสินเชื่อไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด โดยผู้คัดค้านทั้งแปดจะเป็นผู้กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 แล้วนำไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่ออีกทอดหนึ่ง โดยผู้คัดค้านทั้งแปดได้รับผลประโยชน์ในผลต่างของดอกเบี้ยจากการให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อตามวิธีการดังกล่าว โดยที่บริษัทภาวินเครดิต จำกัด มีทุนจดทะเบียนเพียง 10,000,000 บาทแต่จำเลยที่ 1 ยังยอมรับโอนภาระสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากผู้คัดค้านทั้งแปดที่มีต่อบริษัทภาวินเครดิต จำกัด โดยยอมตนเข้าอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ต่อผู้คัดค้านที่ 1 และยินยอมสละสิทธิเรียกเงินตามตัว

สัญญาใช้เงินจากผู้คัดค้านทั้งแปดเป็นผลให้ผู้คัดค้านทั้งแปดผู้สละหลังหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วยการรับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ทั้งที่จำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าบริษัทภาวินเครดิต จำกัด อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นนิติกรรมซึ่งจำเลยที่ 1 กระทำลงทั้งที่รู้ว่าตนจะไม่ได้รับชำระหนี้อันเป็นทางทำให้เจ้าหนี้อื่นของจำเลยที่ 1 เสียเปรียบ เป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้อื่นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113 ขอให้เพิกถอนนิติกรรมของจำเลยที่ 1 ที่ได้อวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด เลขที่ 174/26 ต่อผู้คัดค้านที่ 1 และเพิกถอนข้อตกลงของจำเลยที่ 1 ที่สละสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงผู้คัดค้านที่ 8 และให้กลับสู่ฐานะเดิม

ผู้คัดค้าน ที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายติดต่องานให้ผู้คัดค้านที่ 1 กู้ยืมเงินจำนวน 5,000,000 บาท แล้วนำไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อ เพราะจำเลยที่ 1 ไม่สามารถให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมเงินได้โดยตรงอีก เนื่องจากบริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินจนเต็มวงเงินสินเชื่อแล้วเป็นการผิดระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจำเลยที่ 1 เสนอให้ผลประโยชน์จากผลต่างของดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี แต่ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่เคยติดต่อกับบริษัทภาวินเครดิต จำกัด เกรงว่า จะเป็นการเสี่ยงภัยต่อการชำระหนี้ จำเลยที่ 1 จึงยินยอมอวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ที่ออกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และยินยอมรับชำระหนี้ด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ด้วยผู้คัดค้านที่ 1 จึงยินยอมตกลงด้วยนิติกรรมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอน ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ยื่นคำคัดค้านทำนองเดียวกันว่าผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้ให้ความร่วมมือแก่จำเลยที่ 1 ในการให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมเงิน โดยเป็นคนกลางแต่อย่างใด ผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กู้ยืมเงินจากจำเลยที่

1 เพื่อนำมาใช้ในกิจการของผู้คัดค้านเอง การที่ผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ชำระหนี้เงินกู้ให้จำเลยที่ 1 ด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวนำมาชำระหนี้ให้ผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จำเลยที่ 1 ยินยอมรับชำระหนี้ด้วยตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว โดยตกลงยอมสละสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 แม้ว่าจะเรียกเก็บเงินจากบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ไม่ได้นั้น เป็นข้อตกลงเรื่องการชำระหนี้โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ผู้รับผิดชอบจากผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มาเป็นบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ทำให้ผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินไม่ทำให้เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 เสียเปรียบหรือเสียหายแต่อย่างใด ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 5 ยื่นคำคัดค้านว่า การที่จำเลยที่ 1 ให้ผู้คัดค้านที่ 5 กู้ยืมเงินเพื่อประสงค์ให้ผู้คัดค้านที่ 5 นำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อ เพราะบริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 เกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดแล้ว การกระทำได้ดังกล่าวจึงเป็นการหลีกเลี่ยงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เพื่อที่จะไม่ให้ผู้คัดค้านที่ 5 ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงได้ทำข้อตกลงยินยอมรับชำระหนี้จากผู้คัดค้านที่ 5 ด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด แทนการชำระเงิน และสละสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านที่ 5 ชำระหนี้ใด ๆ อีก หากจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวผู้คัดค้านที่ 5 ก็ไม่ยินยอมเป็นคนกลางในการกู้ยืมเงิน การที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมเงินฝ่ายผู้คัดค้านที่ 5 ซึ่งเป็นคนกลาง จำเลยที่ 1 ย่อมทราบว่าบริษัทภาวินเครดิต จำกัด สามารถชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 ได้ จึงได้ทำข้อตกลงยินยอมสละสิทธิเรียกร้องไม่ใช่นิติกรรมซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำลงทั้งที่รู้ว่าตนจะไม่ได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินอันเป็นการทำให้เจ้าหนี้อื่นของจำเลยที่ 1 เสียเปรียบขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 6 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 6 ได้ชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 แล้วด้วย ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิตจำกัด ซึ่งมีข้อตกลงว่า จำเลยที่ 1 ยินยอมรับชำระหนี้ในกรณีดังกล่าวและสละสิทธิเรียกร้องที่จะไม่เรียกร้องให้ผู้คัดค้านที่ 6 ชำระหนี้อีกแม้จะบังคับตามตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ไม่ได้ก็ตาม การที่ผู้คัดค้านที่ 6 กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 แล้วนำไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อเป็นธุรกิจของผู้คัดค้านที่ 6 ซึ่งกระทำไปโดยสุจริตและเปิดเผย ผู้คัดค้านที่ 6 ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 1 และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด มีความสัมพันธ์กันอย่างไร นิติกรรมที่ผู้คัดค้านที่ 6 ทำกับบริษัทภาวินเครดิต จำกัด เป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนคือผลต่างของดอกเบี้ย มิใช่นิติกรรมที่ทำโดยแสหาทั้งขณะที่เข้าทำ นิติกรรมดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ 6 ก็ไม่รู้ถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 7 และที่ 8 ยื่นคำคัดค้านว่า การกู้ยืมเงินด้วยวิธีออกตัวสัญญาใช้เงินเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินระหว่างจำเลยที่ 1 กับ บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ผู้คัดค้านที่ 7 และที่ 8 ไม่ได้เป็นลูกหนี้ของจำเลยที่ 1 เพื่อไม่ให้ผู้คัดค้านที่ 7 และที่ 8 ได้รับความเสียหายจากการเป็นคนกลางกู้ยืมเงินจำเลยที่ 1 จึงยินยอมให้ผู้คัดค้านที่ 7 และที่ 8 นำตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด มาชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 โดยถือว่าหนี้ได้ระงับไปแล้ว และจำเลยที่ 1 ตกลงยินยอมสละสิทธิเรียกร้องจากผู้คัดค้านที่ 7 และที่ 8 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นการที่จำเลยที่ 1 ได้รับชำระหนี้จากบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ด้วยตัวสัญญาใช้เงินจึงเป็นการรับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงมิใช่การฉ้อฉลและไม่ทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 สลักหลังอาวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันต่อผู้คัดค้านที่ 1 ผู้ทรงเป็นอย่างเดียวกับบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ผู้ออกตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 940 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 985 เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 สลักหลังตัวสัญญา ใช้เงินให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้อีกทอดหนึ่งทำให้จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วตามมาตรา 971 ประกอบ มาตรา 785 ผู้คัดค้านที่ 1 จึงหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบชำระหนี้แก่จำเลยที่ 1 และการที่ จำเลยที่ 1 ตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 ชำระหนี้แม้จะเรียกเก็บ เงินตามตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ไม่ได้มีผลทำให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 หลุดพ้นจากการเป็นหนี้จำเลยที่ 1 ซึ่งข้อตกลงมีผลบังคับได้ทำให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 ไม่ต้องชำระหนี้โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยในกรณีเช่นนี้แล้วตามคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 4135/2532 เมื่อนิติกรรมดังกล่าวจำเลยที่ 1 และผู้คัดค้านทั้งแปดซึ่งเป็น ผู้ได้ลาภนอกเป็นนิติกรรมที่จำเลยที่ 1 ทำให้โดยเสนาหาและรู้ดีกว่าฐานะการเงินของ ตนขาดสภาพคล่อง และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด กำลังประสบการขาดทุน ถือได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำไปโดยรู้ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตามประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113 ทั้งมิใช่เป็นนิติกรรมอำพราง การกู้ยืมเงินหรือหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินหรือเปลี่ยนตัว ลูกหนี้ มีคำสั่งให้เพิกถอนการที่จำเลยที่ 1 อาวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวิน เครดิต จำกัด เลขที่ 174/26 ต่อผู้คัดค้านที่ 1 และให้เพิกถอนการที่จำเลยที่ 1 ทำข้อ ตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 ซึ่งสลักหลังตัวสัญญาใช้เงินของ บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ชำระหนี้ใด ๆ อีก

### ผู้คัดค้านทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดกู้ยืมเงินเพื่อนำไปให้ บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนาหลีกเลียง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่ม

เดิมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ  
เครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องความสงบ  
เรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้คัดค้านที่ 1 มิได้ยกขึ้นอ้างในศาลชั้นต้นก็มีสิทธิยก  
ปัญหาดังกล่าวขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้รวมทั้งที่ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 มิได้ยกขึ้นต่อสู้  
ก็ตามศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้ แล้ววินิจฉัยว่า การกระทำทั้งหลายของจำเลยที่ 1 ผู้  
คัดค้านทั้งแปดและบริษัทภาวินเครดิต จำกัดเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ มาตรา 150 นิติกรรมอาวัลตัวสัญญาใช้เงิน ข้อตกลงยอมรับชำระหนี้  
จากผู้คัดค้านทั้งแปดด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด และข้อตกลง  
สละสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 ชำระหนี้ใด ๆ อีกไม่มีผลบังคับ ไม่จำเป็นต้อง  
เพิกถอน กรณีเช่นนี้ผู้ร้องขอที่จะเรียกร้องเงินจำนวน 64,000,000 บาท พร้อม  
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระจากบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ซึ่งรับเงินนั้นไว้จากผู้คัดค้านทั้ง  
แปดโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้  
คัดค้านทั้งแปดต่อไปพิพากษากลับให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

### ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่า ระหว่างปี 2525-2526 ผู้  
คัดค้านทั้งแปดได้กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 แล้วนำเงินที่กู้ยืมไปให้บริษัทภาวินเครดิต  
จำกัด กู้ยืมต่ออีกทอดหนึ่ง ในการนี้ผู้คัดค้านทั้งแปดได้รับประโยชน์ในผลต่างของ  
ดอกเบี้ย โดยผู้คัดค้านทั้งแปดเสียดอกเบี้ยให้จำเลยที่ 1 อัตราร้อยละ 14 ต่อปี แต่  
นำไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี การกู้ยืม  
เงินไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกันแต่ใช้วิธีการออกตัวสัญญาใช้เงิน โดยผู้คัดค้านทั้งแปด  
ออกตัวสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปีให้จำเลยที่  
1 และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ก็ออกตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ จำนวนเงินและวันถึง  
กำหนดใช้เงินตรงกัน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้ผู้คัดค้านทั้งแปด รวม



12 ฉบับ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท ตามเอกสารหมาย ร.10 ถึง ร.21 จำเลยที่ 1 ตกลงยินยอมรับชำระหนี้จากผู้คัดค้านทั้งแปดด้วยตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ที่ออกให้ผู้คัดค้านทั้งแปดดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงิน และมีข้อตกลงยินยอมสละสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้คัดค้านทั้งแปดชำระหนี้ในส่วนที่ขาด แม้จำเลยที่ 1 จะเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ไม่ได้ตามเอกสารหมาย ร.54 ร.55 ร.65 ร.66 ร.73 ร.75 ร.77 ร.92 ร.95 และเฉพาะผู้คัดค้านที่ 1 จำเลยที่ 1 ยอมตนเข้าผูกพันอวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด เอกสารหมาย ร.12 ที่ออกให้ผู้คัดค้านที่ 1 เมื่อครบกำหนดที่ผู้คัดค้านทั้งแปดจะต้องใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินของตน ผู้คัดค้านทั้งแปดได้สละหลังตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด เอกสารหมาย ร.10 ถึง ร.21 ชำระหนี้แก่จำเลยที่ 1 และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยที่ 1 เจ็ดขาดแล้ว มีเจ้ายืนยันคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 รวม 87 ราย เป็นเงินประมาณ 1,000,000,000 บาท แต่ผู้ร้องรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ได้ประมาณ 110,000,000 บาท

ฎีกาผู้ร้องขอแรกที่ว่า การที่จำเลยที่ 1 ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดกู้ยืมเงินแล้วนำไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมต่อเป็นการกระทำที่เจตนาเพื่อต้องการช่วยเหลือให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ได้กู้ยืมเงินเท่านั้น ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่สามารถที่จะให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด กู้ยืมเงินได้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 35 ที่แก้ไขใหม่ แต่ถ้าเป็นกรณีที่บริษัทอื่นประสงค์ที่จะให้กู้ยืมเงินอีกกฎหมายก็ได้ห้ามไว้ จำเลยที่ 1 จึงได้ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแทนเท่านั้น พฤติการณ์ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย และหากเป็นโมฆะ ผู้คัดค้านทั้งแปดยังมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ในฐานะลาภมิควรได้เช่นเดียวกับ

บริษัทภาวินเครดิต จำกัด นั้นศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ไม่สามารถให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัดกู้ยืมเงินได้อีก เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้บริษัทเงินทุนให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และหรือลงทุนในกิจการของบุคคลนั้น เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ รวมกันเกินจำนวนหรืออัตราส่วนกับเงินกองทุนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแต่จำเลยที่ 1 และบริษัทภาวินเครดิต จำกัดกลับหลีกเลี่ยงโดยวิธีให้ผู้คัดค้านทั้งแปดเป็นตัวกลางกู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 แล้วนำเงินดังกล่าวไปให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัดกู้ยืมต่ออีกทอดหนึ่ง โดยวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยการอวาลและออกตั๋วสัญญาใช้เงินกล่าวคือ ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่จำเลยที่ 1 และบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ จำนวนเงินและวันถึงกำหนดใช้เงินตรงกัน และดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 1 ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดแล้วจำเลยที่ 1 ตกลงยอมรับชำระหนี้กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านทั้งแปดด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ดังกล่าว ซึ่งผู้คัดค้านทั้งแปดสลับหลังให้โดยจำเลยที่ 1 ตกลงยอมสละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินใด ๆ จากผู้คัดค้านทั้งแปดแม้จะเรียกเก็บเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ไม่ได้ตามเอกสารหมายเลข ร.54 ร.55 ร.65 ร.66 ร.73 ร.75 ร.77 ร.92 และ ร.95 เฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด ที่ออกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 จำเลยที่ 1 ยินยอมตนเข้าผูกพันอวาลตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น เช่นนี้ไม่ว่าการกระทำได้กล่าวของจำเลยที่ 1 และผู้คัดค้านทั้งแปดจะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือให้บริษัทภาวินเครดิต จำกัด ได้กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 ได้อีกแต่ก็เป็นทีที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์ฝ่าฝืนต้อง

ห้ามขัดแย้งโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ  
เครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 35 ที่แก้ไขใหม่ อันเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติ  
ขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของ  
ประชาชน การกระทำทั้งหลายของจำเลยที่ 1 ผู้คัดค้านทั้งแปดและบริษัทเครดิต  
จำกัดจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นิติกรรม  
ที่จำเลยที่ 1 อาวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัดต่อผู้คัดค้านที่ 1  
และที่จำเลยที่ 1 ทำข้อตกลงสิทธิเรียกร้องใด ๆ ให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 8 ซึ่งสลัก  
หลังตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทภาวินเครดิต จำกัด หลุดพ้นจากการชำระหนี้ย่อมไม่มี  
ผลบังคับซึ่งไม่จำเป็นต้องเพิกถอนและกรณีเช่นนี้ต้องถือว่าบริษัทภาวินเครดิต จำกัด  
เป็นบุคคลที่ได้รับเงินของจำเลยที่ 1 ไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และ  
เป็นทางทำให้จำเลยที่ 1 เสียเปรียบ ซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงินนั้นแก่จำเลยที่ 1 หาใช่เป็น  
หน้าที่ของผู้คัดค้านทั้งแปดที่จะต้องคืนแก่จำเลยที่ 1 แต่อย่างใดไม่ เมื่อวินิจฉัยเช่น  
นี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาผู้ร้องในข้อที่ว่านิติกรรมการอาวัลตัวสัญญาใช้เงินและ  
ข้อตกลงสิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่ 1 กระทำให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2  
ถึงที่ 8 ได้กระทำไปโดยรู้ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบและเป็นการให้โดยเสนหา  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และมาตรา 113 แห่งพระราช  
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2583 หรือไม่

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ